

Anträge auf Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen

Nach den Regelungen des § 53 Absatz 1 der Landesbauordnung LBO zu Bauantrag und Bauvorlagen sind Anträge auf Abweichung, Ausnahme oder Befreiung, gemäß § 56 Landesbauordnung LBO Baden-Württemberg oder aber § 31 Baugesetzbuch BauGB, bei der Baurechtsbehörde zusammen mit den übrigen Unterlagen einzureichen. „Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen sind gesondert zu beantragen.“

Explizit gefordert sind "besondere Anträge" im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren gemäß § 52 Absatz 4 oder für verfahrensfreie Vorhaben nach § 56 Absatz 6. Anders als in der Vergangenheit sind inzwischen im Kenntnissgabeverfahren (§ 51) keine derartigen Anträge mehr zulässig. Da Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen in der Baugenehmigung ausdrücklich auszusprechen sind, ergibt sich in der Praxis auch für das reguläre Genehmigungsverfahren die Notwendigkeit, diese zusammen mit den erforderlichen Unterlagen wiederum ausdrücklich zu beantragen.



In Baden-Württemberg gibt es dafür jedoch keine vom Gesetzgeber vorgegebenen Formulare oder verbindliche Antragsmuster, so dass ein entsprechender Antrag mehr oder weniger formlos gestellt werden kann, sofern das zuständige Baurechtsamt nicht selbst ein zugehöriges Formular bereithält.

Grundsätzlich ist dabei zu berücksichtigen, dass inzwischen aufgrund der weggefallenen Antragsmöglichkeit im Kenntnissgabeverfahren beispielsweise Formulare zum "Antrag auf Abweichung, Ausnahme, Befreiung gemäß § 51 Absatz 5 i.V.m. § 56 Absatz 6 LBO" falsch bzw. fehlerhaft wären!

Auszug aus der Landesbauordnung Baden-Württemberg:(LBO)

§ 53 Bauvorlagen und Bauantrag

(1) Alle für die Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens oder des Kenntnissgabeverfahrens erforderlichen Unterlagen (Bauvorlagen) und Anträge auf Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen sind bei der Baurechtsbehörde einzureichen. Bei genehmigungspflichtigen Vorhaben ist zusammen mit den Bauvorlagen der Antrag auf Baugenehmigung (Bauantrag) einzureichen. Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen sind gesondert zu beantragen. ...

§ 52 Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen

...

(6) Ist für verfahrensfreie Vorhaben eine Abweichung, Ausnahme oder Befreiung erforderlich, so ist diese elektronisch in Textform besonders zu beantragen. § 54 Absatz 4 findet entsprechende Anwendung.

Antrag

auf Abweichung, Ausnahme oder Befreiung von baurechtlichen Vorschriften

§ 56 Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen

- (1) Abweichungen von technischen Bauvorschriften sind zuzulassen, wenn auf andere Weise dem Zweck dieser Vorschriften nachweislich entsprochen wird.
- (2) Ferner sind Abweichungen von den Vorschriften in den §§ 4 bis 37 dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zuzulassen
 1. zur Modernisierung von Wohnungen und Wohngebäuden, Teilung von Wohnungen oder Schaffung von zusätzlichem Wohnraum durch Ausbau, Anbau, Nutzungsänderung, Aufstockung oder Änderung des Daches, wenn die Baugenehmigung oder die Kenntnissgabe für die Errichtung des Gebäudes mindestens fünf Jahre zurückliegt,
 2. zur Erhaltung und weiteren Nutzung von Kulturdenkmälern,
 3. zur Verwirklichung von Vorhaben zur Energieeinsparung und zur Nutzung erneuerbarer Energie,
 4. zur praktischen Erprobung neuer Bau- und Wohnformen im Wohnungsbau, wenn die Abweichungen mit den öffentlichen Belangen vereinbar sind.
- (3) Ausnahmen, die in diesem Gesetz oder in Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes vorgesehen sind, können zugelassen werden, wenn sie mit den öffentlichen Belangen vereinbar sind und die für die Ausnahmen festgelegten Voraussetzungen vorliegen.
- (4) Ferner können Ausnahmen von den Vorschriften in den §§ 4 bis 37 dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zugelassen werden
 1. bei Gemeinschaftsunterkünften, die der vorübergehenden Unterbringung oder dem vorübergehenden Wohnen dienen,
 2. bei baulichen Anlagen, die nach der Art ihrer Ausführung für eine dauernde Nutzung nicht geeignet sind und die für eine begrenzte Zeit aufgestellt werden (Behelfsbauten),
 3. bei kleinen, Nebenzwecken dienenden Gebäuden ohne Feuerstätten, wie Geschirrhütten,
 4. bei freistehenden anderen Gebäuden, die allenfalls für einen zeitlich begrenzten Aufenthalt bestimmt sind, wie Gartenhäuser, Wochenendhäuser oder Schutzhütten.
- (5) Von den Vorschriften in den §§ 4 bis 39 dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes kann Befreiung erteilt werden, wenn
 1. Gründe des allgemeinen Wohls die Abweichung erfordern oder
 2. die Einhaltung der Vorschrift im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde
und die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. Gründe des allgemeinen Wohls liegen auch bei Vorhaben zur Deckung dringenden Wohnbedarfs vor. Bei diesen Vorhaben kann auch in mehreren vergleichbaren Fällen eine Befreiung erteilt werden.
- (6) Ist für verfahrensfreie Vorhaben eine Abweichung, Ausnahme oder Befreiung erforderlich, so ist diese schriftlich besonders zu beantragen. § 54 Absatz 4 findet entsprechende Anwendung.

Auszug aus dem Baugesetzbuch (BauGB):

§ 31 Ausnahmen und Befreiungen

- (1) Von den Festsetzungen des Bebauungsplans können solche Ausnahmen zugelassen werden, die in dem Bebauungsplan nach Art und Umfang ausdrücklich vorgesehen sind.
- (2) Von den Festsetzungen des Bebauungsplans kann befreit werden, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und
 1. Gründe des Wohls der Allgemeinheit, einschließlich des Bedarfs zur Unterbringung von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden, die Befreiung erfordern oder
 2. die Abweichung städtebaulich vertretbar ist oder
 3. die Durchführung des Bebauungsplans zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde
und wenn die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist.

Antrag auf Abweichung, Ausnahme oder Befreiung von baurechtlichen Vorschriften

An die untere Baurechtsbehörde

Stadt Lörrach

Bauherr:

Name, Vorname /Firma: Tammik, Jeremy
Straße, Hausnummer: Mühlesteig 7
PLZ, Ort: 4102-Binningen (Schweiz)
Kontakt (Tel./Fax/E-Mail): +41 774738604, jeremy.tammik@autodesk.com

Baugrundstück:

Straße, Hausnummer: Sonnenweg 6
PLZ, Ort: 79539, Lörrach
Gemarkung: Lörrach
Flurstück-Nr.: 3640

Vorhaben:

Objekt: Neubau eines Wohnhauses mit gemeinschaftlich nutzbaren Wohneinheiten
Errichtung: Errichtung
(Nutzungs-)Änderung:
Sonstiges:

Das Vorhaben ist

- ☐ verfahrensfrei (Antrag gemäß § 56 Absatz 6 LBO)
☒ vereinfacht zu genehmigen (Antrag gemäß § 52 Absatz 4 LBO)
☐ genehmigungspflichtig (Verfahren gemäß § 49 LBO)

Hiermit beantrage ich als Bauherr folgende

- | | |
|--|--|
| ☐ Abweichung gem. § 56 Absatz 1 LBO | ☐ Abweichung gem. § 56 Absatz 2 LBO |
| ☐ Ausnahme gem. § 56 Absatz 3 LBO | ☐ Ausnahme gem. § 56 Absatz 4 LBO |
| ☐ Befreiung gem. § 56 Absatz 5 LBO | |
| ☐ Ausnahme gem. § 31 Absatz 1 BauGB | ☒ Befreiung gem. § 31 Absatz 2 BauGB |

**Antrag
auf Abweichung, Ausnahme oder Befreiung von baurechtlichen Vorschriften**

Seite 2

Begründung;

Die Dacheindeckung soll als Gründachsystem mit extensiver Begrünung erfolgen.

Anlagen:

2024-11-20, Jeremy Tammik:



Bauherr: Datum/Unterschrift